

1500506-81.2021.8.26.0642
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 13/06/2022
... Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

"Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
3ª Vara
Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500506-81.2021.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500506-81.2021.8.26.0642
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067299/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 16679319 - DEL.POL.UBATUBA, 816/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2067299 - DEL.POL.UBATUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOAO PAULO DE LIMA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

JOÃO PAULO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de prisão em flagrante delito, no dia 09 de março de 2021, às 10h55min., na Rua Teixeira, nº 120, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico ou entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 53 (cinquenta e três) porções da

droga conhecida como maconha pesando 232,9g (duzentas e trinta e duas gramas e nove decigramas), e 30 (trinta) porções da droga conhecida como cocaína na forma de crack pesando 10,4g (dez gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11).

A denúncia foi recebida no dia 24 de março de 2021(fl. 98/99).

Defesa escrita a fls. 123/124.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 135/136).

Laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls. 362/364.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, bem como o acusado foi interrogado (fls. 396/397 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, pleiteou a procedência da ação, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 367/369).

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pugnou pela improcedência da ação penal, ou subsidiariamente, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo e estabelecimento do regime mais brando permitido para a pena imposta (fls. 370/377).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE, já que a autoria e materialidade do delito restaram devidamente demonstradas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado negou a prática delitiva (fls. 05/06).

Em Juízo, JOÃO PAULO reiterou a negativa e relatou que, na data dos fatos, se deslocou ao ponto de venda de drogas na posse de R\$ 30,00 (trinta reais) visando adquirir duas porções de crack e uma porção de maconha, eis que é usuário de referidos entorpecentes. Mencionou que no local havia dois indivíduos, os quais lhe forneceram a droga e se evadiram no instante em que visualizaram a viatura policial. Destacou que dispensou ao solo as porções que tinha adquirido e passou a caminhar, tendo sido abordado. Registrou que foi questionado pelos policiais acerca da identificação dos agentes, porém, como não soube informar, foi agredido pelos milicianos. Afirmou, ainda, que um dos policiais efetuou buscas nas proximidades, retornou trazendo uma sacola plástica contendo entorpecentes e lhe imputou a propriedade da mesma. Por fim, frisou que não conhecia os policiais responsáveis por sua abordagem, bem como que já possui antecedentes criminais.

A versão exculpatória apresentada pelo acusado não merece guarida, eis que restou isolada no conjunto probatório amealhado nos autos.

Isso porque, o Policial Militar Rafael Pericles Emidio dos Santos relatou que, naquela data, foi acionado via COPOM para apurar uma denúncia mencionando que cinco indivíduos exerciam a traficância no final da Rua Teixeira. Afirmou que se dirigiu ao local indicado, abandonou a viatura e fez uma incursão pelo matagal existente nas proximidades, momento em que visualizou JOÃO PAULO em uma trilha e ocultando, sob uma pedra, uma sacola plástica, sendo que, quando o acusado retornou para a via

pública, foi abordado. Registrou que mediante revista pessoal nenhum ilícito foi localizado, porém, ao proceder buscas nas imediações encontrou e apreendeu a referida sacola, destacando que no interior da mesma havia aproximadamente cinquenta porções de maconha e trinta porções de crack. Por derradeiro, citou que o réu já era conhecido dos meios policiais, pois já foi abordado anteriormente no mesmo local.

O Policial Militar Felipe Novaes de Souza Hesse apresentou versão coesa e harmônica àquela prestada por seu colega de farda, ressaltando que após recebimento de denúncia noticiando a traficância exercida no local, foi realizada diligência e o acusado foi visualizado ocultando uma sacola plástica embaixo de uma pedra, tendo sido abordado. Asseverou que referida sacola continha porções de maconha e crack, bem como mencionou que JOÃO PAULO havia sido abordado em ocasião pretérita naquela localidade.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada.” (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

“Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos. Local de venda indicado pela corrê Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras Responsabilidade comprovada Condenação mantida” (TJSP, Apelação nº 0004898-85.2010.8.26.0073, Rel. Alexandre Almeida, j. 13/03/2013).

“Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório” (TJSP, Apelação nº 0001234-91.2012.8.26.0197, Rel. Newton Neves, j. 19/03/2013).

Dessa maneira, analisando o conjunto probatório amealhado nos autos, em especial, o auto de exibição e apreensão de fls. 11, o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 362/364, os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, em especial os relatos dos policiais responsáveis pela abordagem ao acusado, bem como a quantidade e a forma como estava embalado o entorpecente apreendido, leia-se, em pequenas porções prontas para a alienação, entendendo ser indubitável a prática do delito de tráfico de drogas pelo réu.

Urge evidenciar, nesse ínterim, que o fato de JOÃO PAULO não ter sido flagrado comercializando o entorpecente apreendido não elide a prova acusatória, haja vista que, para a caracterização e consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em espontâneo ato de mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal, que é misto alternativo.

Nesse sentido:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (TJSP - AC 20.239 - Rel. Geraldo Gomes-RT 584/347).

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Dessa maneira, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena base em 1/6 (um sexto), em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, leia-se, 53 (cinquenta e três) porções da droga conhecida como maconha pesando 232,9g (duzentas e trinta e duas gramas e nove decigramas), e 30 (trinta) porções da droga conhecida como cocaína na forma de crack pesando 10,4g (dez gramas e quatro decigramas), as quais se caracterizam como entorpecentes de extrema potencialidade lesiva e com probabilidade de comercialização para vários indivíduos.

2. Na segunda fase da fixação da pena, observo a incidência da circunstância agravante referente à reincidência (fls. 386/389), motivo pelo qual aumento a pena em mais 1/6 (um sexto).

3. Na terceira fase, deixo de aplicar o artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, ante a reincidência do acusado (fls. 386/389), de modo que torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por falta de maiores elementos que indiquem ser o acusado portador de situação econômica favorável.

Em se tratando o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, equiparado a hediondo, o sentenciado cumprirá a pena em regime inicial fechado, já que é o que se mostra mais adequado para o presente caso, conforme visto acima, não havendo que se falar em substituição da pena, notadamente em razão das circunstâncias subjetivas mencionadas.

O réu encontra-se preso, e não poderá recorrer em liberdade, pois a custódia cautelar se faz necessária para a aplicação da lei penal e por se mostrar oportuna para a manutenção da ordem pública, notadamente nessa fase processual com a prolação de sentença condenatória; tudo isso, ademais, tendo em vista a natureza do delito, que é equiparado a hediondo e que coloca em risco a sociedade como um todo, expedindo-se mandado de prisão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR JOÃO PAULO DE LIMA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, reitero que o réu não poderá recorrer em liberdade, pelo quanto exposto da aplicação da pena e por se tratar de delito equiparado a hediondo que coloca em risco a sociedade como um todo.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

A detração operar-se-á em sede de execução penal.

Como corolário, determino a incineração do entorpecente apreendido, bem como o perdimento de eventuais valores ou bens apreendidos, diligenciando a Serventia.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 13 de junho de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA